开平塘口“4·4”一般生产经营性道路交通事故调查报告

（稿）

2026年4月4日4时24分，在开平市新325国道复线广州往湛江方向塘口镇龙和村委路段，发生一起一辆小货车桂A****5追尾一辆大货车赣C****7的道路交通事故，事故造成人员伤亡。

事故发生后，各级领导　度重视，江门市领导吴　同志作出批示批示：要全力救治伤者，加强道路安全管理，。江门市领导　　同志作出批示：请开平市　健局全力抢救。请安委办、交通局、公安局迅速复　，加强交通安全管理。对全市新建道路、　风险路段开展排查，对于道路设施不完善、通行风险　　的道路，要采取交通管控措施。江门市领导　健生同志作出批示：请交通运输局了解事故原因，研　交通设施的设置是否合理，举一反三对新325 段进行隐患排查。开平市领导陈小　同志作出批示：　好批示落实，全力做好救治和善后处置工作，市安委办会同有关部门迅速组织对交通领域隐患开展再排查再整治。开平市领导　光　同志批示：请市公安局全力救援市中心医院全力救治伤者。开平市领导　　同志作出批示 请全力救治，查明事故原因，　好交通隐患整治。开平市领导　　华同志批示：请全力救治伤者，迅速查明情况堵塞安全漏洞。开平市领导　　同志批示 请医　机　全力救治。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广东省生产经营性道路交通事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）等有关规定，开平市公安局交通管理大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故涉及的生产经营性道路运输车辆可能对事故发生负同等以上责任，且存在载物超过核定载质量50%以上的情形。为切实做好事故调查工作，市人民政府授权由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、江门市开平公路事务中心、市总工会、塘口镇人民政府派员，组成开平塘口“4·4”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。同时邀请市纪委监委、市人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，对事故暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经事故调查组调查认定，开平塘口“4·4”一般生产经营性道路交通事故是一起因驾驶员驾驶超载车辆上路行驶未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离径直追尾碰撞同向同车道前方机动车而造成的一起一般生产经营性道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.肇事车辆单位。

（1）广西某某新能源汽车销售有限公司。法定代表人：严某志；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，许可内容：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输；有效期自2025年7月17日至2029年7月16日。

（2）铜鼓县某某汽车运输有限公司（涉事牵引车所属单位）。法定代表人：江某明；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备、集装箱），二手车交易，汽车租赁，货物包装、搬运、仓储、堆存（危险化学品、易燃易

爆品除外），货运信息服务，汽车配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）恩平市某某物流运输有限公司（涉事半挂车所属单位）。法定代表人：钟某娣；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.网络货运经营单位（承运人）。江苏某某软件科技有限公司；法定代表人：石某；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；测绘服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；以自有资金从事投资活动；智能车载设备销售；汽车零配件零售；电子产品销售；日用百货销售；日用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；国内货物运输代理

总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.货物装载源头单位（托运人）。

（1）佛山市某某贸易有限公司。法定代表人：徐某好；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：国内商业，物资供销业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）佛山市某某钢材贸易有限公司。法定代表人：陈某杰；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：金属材料销售；国内贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（3）桂A****5号轻型仓栅式货车上为两名自然人通过江苏江苏满运某某软件科技有限公司运营的网络平台下单。。

4.被追尾车辆所属单位。

（二）事故肇事车辆及驾驶人情况

1.**肇事车辆情况**。桂A****5号轻型仓栅式货车，品牌型号：江铃牌JX*****EV，车架号：LX*****57，发动机号：20*****18，车辆核定载人数：3人。车辆使用性质：货运。

车辆于2026年3月20日登记注册，登记所有人：广西某某新能源汽车销售有限公司，车辆检验有效期至2027年3月20日。该车购买有交强险和第三者商业险：投保保险公司为中国平安财产保险股份有限公司广西公司，交强险保险单号：11*****10，商业险保险单号：11*****03，第三者保额为100万元。

事故发生前三年内无交通违法记录；事故发生前三年内无道路交通事故记录。

2.**肇事车辆驾驶人情况**。吴某，桂A****5号轻型仓栅式货车驾驶员，男，40岁。持有C1类驾驶证，2016年7月27日初次领取驾驶证，驾驶证有效期至2032年7月27日，驾驶证号：45*****17。经检测检验，已排除酒醉驾、毒驾；经排查，吴某从出发地至事故地点，不存在疲劳驾驶嫌疑；暂未发现其有家庭、单位及社会矛盾，没有报复社会的极端心理状态。

吴某持有道路运输从业人员从业资格证，从业资格证号：45*****17；从业资格类别：货运驾驶员。事发时从江苏某某软件科技有限公司经营的网络平台上接单，承运货主在平台上自行发布的货源运输需求货物。（增加与车辆所属单位租赁的情况）吴海于2026年3月27日与广西吴某于2026年3月27日与广西劲卡某某新能源汽车销售有限公司签订汽车租赁服务合同，双方签订租赁期限为12个月：从2026年3月28日起至2027年3月28日止，共12期。保

证金12000元，月租金7180元/月。事故发生前三年内有2条交通违法记录，已处理完毕；事故前三年无事故记录。

（三）事故被追尾车辆及驾驶人情况

1.**被追尾车辆**。赣C*****7号重型半挂牵引车，品牌型号：解放牌CA*****E5，车架号：LF*****61，发动机号：5*****38，车辆核定载人数：2人。牵引总质量：40000kg。车辆使用性质：货运。车辆于2017年7月20日登记注册，登记所有人：铜鼓县某某汽车运输有限公司，车辆检验有效期至2026年7月。该车购买有交强险和第三者商业险；投保保险公司为中国太平洋财产保险股份有限公司江西公司，交强险保险单号：AN*****8U，商业险保险单号：AN*****0Z，第三者保额为100万元。

事故发生前三年内有3条交通违法记录，已处理2条，仍有1条未处理；事故发生前三年内有1条道路交通事故记录，已处理完毕。粤J***7挂号重型平板半挂车，品牌型号：胜郓牌 S******B，车架号：LA******27，发动机号：无。核定载质量：33700kg。车辆使用性质：货运。车辆于2017年7月20日登记注册，登记所有人：恩平市某某物流运输有限公司，车辆检验有效期至2026年6月。

事故发生前三年内有3条交通违法记录，已处理2条，仍有1条未处理；事故发生前三年内无道路交通事故记录。

2.**被追尾车辆驾驶人情况**。张张健某东，赣CDJ92*****7号重型半挂牵引车驾驶员，男，44岁。持有A2E类驾驶证，2003年7月21日2003年07月21日初次领

取驾驶证，驾驶证有效期至长期，驾驶证号：4407851981042531*****18。经检测检验，已排除酒醉驾、毒驾；经排查，张张健某东从出发地至事故地点，不存在疲劳驾驶嫌疑；暂未发现其有家庭、单位及社会矛盾，没有报复社会的极端心理状态。张张健某东在事故中无受伤。

张张健某东持有道路运输从业人员从业资格证，从业资格证号：4407851981042531*****18；从业资格类别：货运驾驶员。

事故发生前三年内有7条交通违法记录，已处理完毕；事故发生前三年内有1条道路交通事故记录，已处理完毕。

（四）事故车辆行驶情况

1.**肇事车辆行驶情况**。桂AAQ815*****5号轻型仓栅式货车（搭载乘客黄黄娜某姗、黄黄栋某，装载一批塑料桶及腌制酸豆角以及一台摩托车，实载2610公斤，核载750公斤，超载1860公斤，超载率248%。装载一批塑料桶及腌制酸豆角以及一台摩托车，）沿G325国道复线鹤山往开平方向行驶。在上述行驶过程中，肇事车辆均处于正常行驶状态，途中未进行卸货。

2.**被追尾车辆行驶情况。赣C****7号重型半挂牵引车粤J***7挂号重型平板半挂车**，装载一批钢材（实载38.4吨，核载33.7吨，超载4.7吨，超载率13.9%，载物的长度超过核定装载长度74厘米；先后在佛山市某某贸易有限公司、装载钢材36.882吨，后在佛山市某某钢材贸易有限

公司装载一批钢材1.518吨），沿G325国道复线鹤山往开平方向行驶。在事故发生碰撞瞬间，肇事车辆处于减速缓慢行驶状态在上述行驶过程中，肇事车辆均处于减速缓慢行驶状态。

（五）事故车辆检测、鉴定等情况

1.肇事车辆检测、鉴定情况。

桂A**5号轻型仓栅式货车。**经广东南天司法鉴定所江门分所鉴定，桂A****5号轻型仓栅式货车的行驶速度范围为66.64-77.83km/h。

经开平市安兴机动车技术检测有限公司鉴定，桂A****5号轻型仓栅式货车：刹车系合格；转向系事故中撞烂，无法检验；灯光系事故中撞烂，无法检验。

2.2.被追尾车辆检测、鉴定情况。

赣C**7号重型半挂牵引车。**经开平市安兴机动车技术检测有限公司鉴定，赣C****7号重型半挂牵引车：一轴制动率，一轴不平衡率不合格。经广东南天司法鉴定所江门分所鉴定，赣C****7号重型半挂牵引车的行驶速度范围为37.66-39.92km/h。

粤J*7挂号重型平板半挂车。**经开平市安兴机动车技术检测有限公司鉴定，粤J***7挂号重型平板半挂车：一轴制动率，一轴不平衡率，二轴制动率，二轴不平衡率，三轴制动率，三轴不平衡率，一轴加载制动率，一轴加载不平衡率，二轴加载制动率，二轴加载不平衡率，汽车列车整车空车制动率不合格。灯光系事故中撞烂，无法检验；

反光标识张贴不规范，反光标识不合格。

（六）事发路段交通设施情况及事故发生时天气情况

（一）1.天气情况：事故发生时事发路段事发路段多云，气温24℃。天气（余党委说当时他已经叫气象局提供了。）×××

（二）2.事故路段情况：事故现场位于G325国道复线开平市塘口镇龙和村委路段，道路呈南北走向，南往开平市赤坎镇方向，北往鹤山市方向，双向六车道，沥青路面完好，晴天干燥，视线良好，夜间无路灯照明，有非机动车道，道路控制方式为标志标线，有限速80公里每小时标志。

二、事故经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

2026年4月4日，吴某驾驶桂A****5号轻型仓栅式货车沿G325国道复线鹤山往开平方向行驶，于4时17分，行驶至开平市塘口镇龙和村委路段时，碰撞同车道前方由张某东驾驶赣C****7号重型半挂牵引车牵引的粤J***7挂号牌重型平板半挂车尾部。

（二）事故应急处置情况

2026年4月4日4时27分，三江大道消防救援站接警处置开平市赤坎往恩平方向开平市塘口镇龙和村委路段新325国道交通事故。接报后，出勤3车13人前往处置，4时51分到达现场后开始侦察现场、寻找被困人员，固定阻车

器并利用消防车开展牵引，并清理车上货物、寻找被困人员。5时22分找到被困人员位置并继续清障、破拆车门，5时36分拖车开展牵引，后6点01分成功转移第一名被困人员并转交医护人员，6时24分将被困人员全部转移并交给医护人员，其中两名乘客经抢救无效死亡。

（三）事故善后情况

目前，已完成相关的善后处理工作，。肇事方公司已向3名死者家属　　人民　60000元，家属已为3名死者办理了　化后事××××××××；死者家属情　　定。

2026年4月22日，交管部门依法作出道路交通事故认定　，并于2024年4月22当日向当事人、家属依法送达了《道路交通事故认定　》。目前，保险公司　　资金已　给死者家属，余下不足的部分，家属已通过司法途径追　。

（四）应急处置评估

事故发生后，各相关部门迅速启动应急响应，认真组织开展事故救援和处置工作，信息流转及时，响应程序正确，现场救援应急处置措施得当，在事故应急处置中无次生灾害、衍生事故及疫情发生。

（五）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约250400280400万元。

三、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、司法鉴定、人员询问等，认定事故的直接原因是：肇事车辆明显超载，驾驶人吴驾驶人吴海某仍驾驶超载车辆上道路行驶，行至开平市塘口镇龙和村委路段时，未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，亦未采取任何减速、紧急制动措施，径直追尾碰撞同向同车道前方机动车，最终导致事故发生。导致此事故发生的严重过错行为和和主要直接原因。

（二）涉事有关单位存在的问题

1.广西劲卡新能源汽车销售有限公司，肇事车辆（粤AAQ8155号轻型仓栅式货车）的所属及出租单位，未对承租单位（人）的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查。具体表现为：未定期对承租单位（人）的安全工作情况开展安全生产检查；未对所出租车辆及其驾驶人实施有效的安全监督管理；未针对所出租车辆的相关驾驶人或督促承租单位开展安全教育培训。21.铜鼓县铜鼓县瑞发某某汽车运输有限公司，被追尾车辆（赣CDJ92****7号重型半挂牵引车）所属单位，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。具体表现为：未建立健全并落实针对装载车辆超载超限等事故隐患排查治理制度，未与货物装载源头单位（托运人）　装载质量进行有效确认并　存记录，未审查实　承运人装载车辆（肇事车

辆）的核载质量要求；未采取监控或货物装载查验等技术或管理措施及时发现并制止驾驶员的超载运输行为。

32.恩平市恩平市开源某某物流运输有限公司，被追尾车辆（粤JB27***7挂号重型平板半挂车）所属单位，未对承租单位（人）的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查。具体表现为：未定期对铜鼓县瑞发某某汽车运输有限公司开展安全生产检查；未对所出租的平板半挂车辆合法合规使用情况实施有效的安全监督管理；未督促承租单位落实防范超载超限安全教育培训，致使出现超载超限的行为发生。（是否需要增加挂车第实在支配人：恩平市沙湖镇勇剑运输行？）

43.江苏满运某某软件科技有限公司，网络货运经营单位（承运人），未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。具体表现为：未建立健全并落实针对装载车辆超载等事故隐患排查治理制度，未采取监控或货物装载查验等技术或管理措施及时发现并制止驾驶员　吴某的超载运输行为。

54.佛山市某某贸易有限公司XXX有限公司，货物装载源头单位（托运人），未建立安全风险分级管控制度，风险　识能力　失，分级管控措施　位。具体表现为：未建立货物配载风险分级管控制度；未审查实　承运人载货车辆（肇事车辆）的核载质量要求，未采取过　、货物装载查验等技术或管理措施，识别和防范因超载运输可能引发

的安全风险，未及时发现并制止驾驶员超载运输行为，致使该车辆在超载超限状态下被放行。

5.佛山市某某钢材贸易有限公司，货物装载源头单位（托运人），未建立安全风险分级管控制度，风险　识能力　失，分级管控措施　位。具体表现为：未建立货物配载风险分级管控制度；未审查实　承运人载货车辆（肇事车辆）的核载质量要求，未采取过　、货物装载查验等技术或管理措施，识别和防范因超载运输可能引发的安全风险，未及时发现并制止驾驶员超载运输行为，致使该车辆在超载超限状态下被放行。（　　钢材两个装货单位情况，交通局问话了解后按照实　情况填写。）

（三）事故性质

经调查认定，4.4道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通事故开平塘口“4·4”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通安全事故。

四、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，事故调查组对开平塘口“4•4”一般生产经营性道路交通事故的责任人员和单位作出如下责任认定和处理建议：

（一）建议移送司法机关追究责任的人员

吴某，作为肇事车辆的驾驶人，驾驶超载车辆上路行驶，行至开平市塘口镇龙和村委路段时，未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，亦未采取任何减速、紧

急制动措施，直接追尾碰撞同向同车道前方机动车，导致事故发生，并对事故发生负直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第81号）第四十三条、第四十八条第一款之规定，涉嫌交通肇事　，鉴于其最终经救治无效死亡，建议免于对其进行相关的刑事处罚。鉴于其已于事故中死亡，建议开平市公安局移送司法机关依法进行处理免于对其进行相关的刑事处罚。

张健东，超载，建议依据相关法律法规对其进行行政处罚。建议给予行政处罚的单位和人员

（二）1.赣C****7号重型半挂牵引车，存在超限超载交通违法行为，建议开平公安交管部门对驾驶人张某东依据相关法律法规对其进行行政处罚。

22.铜鼓县瑞发某某汽车运输有限公司，被追尾车辆（赣CDJ92****7号重型半挂牵引车）所属单位，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，建议由宜春市铜鼓县交通运输建议由属地交通运输局部门依法依规处理。

33.恩平市开源某某物流运输有限公司，被追尾车辆（粤JB27***7挂号重型平板半挂车）所属单位，未对承租单位（人）的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四

十九条第二款之规定，建议由恩平市属地交通运输部门局依法依规处理。

（挂车的实在支配人：恩平市沙湖镇勇剑运输行，是否同样需要处罚？）44.江苏江苏满运某某软件科技有限公司，网络货运经营单位（承运人），未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，建议由属地交通运输部门局依法依规处理。

55.佛山市某某贸易有限公司，货物装载源头单位（托运人），未建立安全风险分级管控制度，风险　识能力　失，分级管控措施　位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款之规定，建议由企业属地应急管理建议由属地应急管理局部门依法依规处理。

6.佛山市某某钢材贸易有限公司，货物装载源头单位（托运人），未建立安全风险分级管控制度，风险　识能力　失，分级管控措施　位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款之规定，建议由属地应急管理部门依法依规处理。以上5条建议根据应急相关法律法规进行处罚。

（三）其他处理建议

广西某某新能源汽车销售有限公司，肇事车辆（粤A****5号轻型仓栅式货车）的所属及出租单位，对承租单位（人）的安全管理存在不足，建议责成广西某某新能源汽车

销售有限公司向属地交通运输部门以　面形式作出深　检查，认真总结和　取事故教训，进一步加强和改进安全生产管理工作。

六、事故防范措施建议

本起事故教训惨痛，充分暴露运输单位、网络运营平台单位、装载源头单位安全生产事故防范意识薄弱，从业人员安全意识淡薄等问题。

为了认真汲取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，严防类似事故再次发生，针对事故暴露的突出问题，提出如下防范和整改措施建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任

道路货物运输、网络运营、货物装载源头等相关运输行业的企业必须严格履行安全生产法定职责。建立健全并落实安全生产责任制、安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，完善动态监控管理制度，规范动态监控工作，确保对营运车辆和运输过程实施有效监管。严格执行从业人员安全教育培训制度，定期开展道路交通安全法规、典型事故案例警示和应急处置技能培训考核。建立与安全生产绩效挂钩的考核机制，对超速、超载、疲劳驾驶等严重违法行为实行严格惩处，切实提升从业人员安全意识和守法自觉性。

（二）强化货物运输全链条安全监管

交通运输、公安交警等部门要进一步加强对货物装载源头单位、运输企业和路面的全过程监管与联合执法。督

促货运源头单位严格落实称重检测、装载记录等管理制度严禁超标准配载。加大路面巡查和执法力度，在重点路段重点时段常态化开展流动治超，推广应用不停车检测系统对查处的超载车辆，一律追溯货物装载源头单位和运输企业责任，形成源头防范、过程监管和路面执法相结合的全链条监管格局。

（三）加强道路交通安全宣传教育

各镇（街）、管委会，各有关部门要创新宣传方式，充分利用传统媒体和新媒体平台，结合“安全生产月”“全国交通安全日”等主题活动，加强对营运车辆驾驶员货运从业人员及社会公众的交通安全宣传教育。定期曝光典型事故案例和责任追究情况，强化警示震慑效应。鼓励社会公众参与交通安全监督，举报货运车辆超载等违法行为，营造全社会共同关注、支持道路运输安全的良好氛围提升全行业交通安全意识和法治观念。